

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7203/2554

นายศุภกร ธนพลดำรงเดช
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก
เคดับเบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี.

โจทก์
จำเลย
จำเลยร่วม

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9), มาตรา 67

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมก็เป็นรูปสุนัข เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบก็เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบความแตกต่าง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วย ก็เห็นได้ชัดว่ารูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบ ทั้งรูปสุนัขก็ชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" เมื่อนำมาใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้าจากแหล่งเดียวกัน เมื่อได้ความว่าจำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงขัดหรือผงทรายแบบยัดหยุน โดยใช้รูปสุนัขที่ผู้ก่อตั้งบริษัทจำเลยร่วมได้คิดประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าของจำเลยร่วมมาตลอด และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ

ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2529 ในปี 2532 จำเลยร่วมได้นำสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านบริษัทในประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยในขณะนั้นมีโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่โจทก์จะนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 2535 แสดงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกในประเทศไทยมาก่อนโจทก์ ทั้งการที่โจทก์เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วม โจทก์ย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาก่อนที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาขอจดทะเบียน เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่ขาดต่ออายุก็ตาม ก็ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยร่วม จึงไม่มีเหตุสมควรที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอได้ กรณีไม่ถือว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสนนโยบาย อันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อรัฐประศาสนนโยบายตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายซึ่งเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นเอง ที่ทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดต่อบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวในอนุมาตราหนึ่งมาตราใดหรือไม่ มิใช่เป็นกรณีของการนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนโดยไม่ชอบหรือไม่สุจริต เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นจากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนได้

โจทก์ ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 และให้จำเลยทั้งสองรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา เคตบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี. ผู้คัดค้านการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นจำเลยร่วม ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่า
ฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดี
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์เพราะ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" จึงแตกต่างกับเครื่องหมายการค้า
รูปสุนัขของจำเลยร่วมในสาระสำคัญและเป็นเหตุสมควรให้เพิกถอนคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 ที่ให้ระงับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 หรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหานี้
จึงจำต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างว่าเป็นเจ้าของจนอาจทำให้สาธารณชน
สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายนั้นแล้ว เห็นว่า
เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG"
ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างถึงก็เป็นรูปสุนัข
เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของ
เครื่องหมายและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมาย ก็
เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธุ์
เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน มีข้อแตกต่างกันเพียง
แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่าน
ด้านหลังขาทั้งสองข้างของสุนัขด้วยทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูป
สุนัขในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น
ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบเห็นความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าตาม
คำขอของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูป
สุนัขที่จำเลยร่วมกล่าวอ้างไม่มีคำดังกล่าวประกอบอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง
แต่ภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเห็นชัดว่าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่น
ยิ่งกว่าคำประกอบนั้น ทั้งรูปสุนัขก็ปรากฏลักษณะชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก
สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วม
เช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" ด้วยความคล้าย
กันอย่างมากของรูปสุนัขดังกล่าว ความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัข
ในเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้น ดังนี้ เมื่อนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอ
เลขที่ 586126 มาใช้กับสินค้ากระดาดทราย ผ้าทราย และนำเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยร่วมมาใช้กับสินค้า ผ้าทราย กระดาดทราย และสิ่งที่ใช้ในการขัดถูซึ่งเป็น
สินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเป็น
สินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน

เมื่อวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยร่วมมีความคล้ายกันดังกล่าวแล้ว จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์มาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานได้ความว่า โจทก์เคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลส์พพลาย จำกัด แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ภายหลังจากที่โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ก่อนการก่อตั้งบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลส์พพลาย จำกัด โจทก์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อปี 2550 โจทก์เป็นผู้ใช้และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกมาก่อนที่จะมีสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และโจทก์ไม่ได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วม ส่วนจำเลยร่วมมีนางดารานีย์ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยร่วมมาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและพยานเอกสารในเรื่องนี้ได้ความว่า จำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ จำเลยร่วมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบผงขัดหรือผงทรายสำหรับสภาพต่าง ๆ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ผงขัดหรือผงทรายแบบยัดหยุ่น และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการปรับแต่งพื้นผิวขั้นสุดท้ายแบบไม่มีฝุ่น มีนายอนนิ ออโล (Mr. Onni Aulo) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2486 และเป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยร่วมมาตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งบริษัท จำเลยร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขเป็นครั้งแรกที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2529 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ผ้าทรายแผ่นกลม กระดาษและสายพานสำหรับฝน ขัดถู และขัดเงา และยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ อีกหลาย ตามสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพร้อมคำ

แปล จำเลยร่วมได้ส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขประดิษฐ์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 โดยผ่านบริษัทโซลิแมค จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ต่อมาในช่วงปี 2533 ถึงปี 2534 จำเลยร่วมส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทบีแอนด์บีโซลิแมค จำกัด ซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นชุดเดียวกันกับบริษัทโซลิแมค จำกัด หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบันจำเลยร่วมมอบหมายให้บริษัทเอ็ม.เค อินดัสเทรียลซ์พพลาย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วมในประเทศไทย ตามแผ่นพับโฆษณาสินค้าของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซ์พพลาย จำกัด โจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซ์พพลาย จำกัด ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2550 ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและหนังสือรับรอง เห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ยอมมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร แต่ในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของโจทก์เองก็ระบุรับข้อเท็จจริงว่าบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซ์พพลาย จำกัด ในขณะที่โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขายปลีกสินค้ากระดาดทราย และบริษัทดังกล่าวได้ส่งชื่อสินค้ากระดาดทรายของจำเลยร่วมมาจำหน่าย และโจทก์ไม่ได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยโดยรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่จำเลยร่วมประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาดทรายและเครื่องขัดที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัข มาตั้งแต่ปี 2486 การที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 การที่โจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซ์พพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วม รวมทั้งการที่โจทก์ไม่ได้นำสืบโต้แย้งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนางดารานีพยานจำเลยร่วมกับพยานเอกสารอื่น ๆ ของจำเลยร่วมที่นำสืบในเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิใน

เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก และการที่โจทก์เข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของ
จำเลยร่วมดังกล่าว ทั้งที่โจทก์สามารถทำได้เพราะโจทก์ได้รับสำเนาบันทึกถ้อยคำ
ยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและสำเนาพยานเอกสารไปก่อนที่โจทก์จะนำพยานหลัก
ฐานเข้าสืบในคดีนี้แล้ว แต่โจทก์หาได้นำสืบโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ และโจทก์ก็
ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า มาก่อนที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายรูปสุนัขบูลด็อกมาจำหน่ายในประเทศไทย โจทก์คงนำสืบเพียงว่าโจทก์
เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศผาสุขอิมพอร์ต ที่จดทะเบียนก่อตั้งมา
ตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าปลีก เครื่องมือช่าง เครื่องมือเกษตร ซึ่ง
รวมทั้งกระดาดทรายและผ้าทราย ตามเอกสารบริการทางอินเทอร์เน็ตของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า แต่หลักฐานการจำหน่ายสินค้ากระดาดทรายที่โจทก์อ้างว่าโจทก์
ใช้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนซึ่งพิพาทกันในคดีนี้นั้น ที่มีลักษณะเป็น
เอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ไม่ได้
ระบุวันเวลาลงโฆษณา จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจด
ทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ก่อนจำเลยร่วม ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่
จำเลยร่วมนำสืบว่า จำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกใน
ประเทศไทยมาก่อนโจทก์ นอกจากนี้การที่โจทก์เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลส์พพลาย จำกัด ซึ่งเป็น
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาดทรายและเครื่องขัดทรายภายใต้
เครื่องหมายการค้ารูปสุนัข ในปี 2535 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นคำขอจด
ทะเบียนรูปสุนัข ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ประกอบกับข้อเท็จจริงที่
โจทก์อยู่ในวงการค้าขายสินค้าเครื่องมือช่าง จำพวกกระดาดทราย และผ้าทราย
โจทก์จึงย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของจำเลยร่วมอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไป
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี 2535 กรณีมีเหตุผลให้เชื่อว่า
โจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียน เมื่อไม่ได้รับ

อนุญาตจากจำเลยร่วมก็ถือเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่า โจทก์จะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนอ้างดีกว่าจำเลยร่วม โดยเฉพาะหากโจทก์ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ย่อมไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่โจทก์ที่จะอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนได้ เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลย ร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก มาก่อนโจทก์และโจทก์นำ เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต จำเลยร่วมจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอ เลขที่ 586126 ดีกว่าโจทก์ จึงไม่มีเหตุสมควรให้โจทก์ได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรณีก็ไม่อาจถือว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มี ลักษณะขัดต่อรัฐประศาสนนโยบาย อันต้องห้ามไม่ได้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะ ต้องห้ามไม่ได้รับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั่นเอง กล่าวคือ ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ใน เครื่องหมายที่เป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุที่ปรากฏขึ้นเองว่ามีลักษณะเป็น เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสนนโยบายอยู่ในตัวเครื่องหมายนั่นเองหรือไม่ หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายทำให้นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างแจ่มชัดว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประ ศาสนนโยบาย บทบัญญัติมาตรา 8 นี้มิได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้อง พิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย หรือไม่สุจริตหรือไม่เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่นายทะเบียน

เครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นได้จากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนนั้นได้ ดังนั้น ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1158/2550 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(ปริญญาดำรง-อร่าม เสนามนตรี-รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายวราคมน์ เลี้ยงพันธุ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป</u>	72/2553
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>